



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס: 7/163/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אסתי שחל**

תובעות:

1. קמינצקי מיכאל
 2. קמינצקי פרידה
- באמצעות ב"כ עוה"ד כוכבה חן זיו

- נגד -

נתבעות:

1. אברמוביץ שרה
- באמצעות ב"כ עוה"ד דנה מלכא ואח'
2. נציגות הבית המשותף באמצעות מנחם שטרן
- מרחוב הגילה 13, נתניה

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעות להסיר את התקרה שנבנתה למרפסת הדירה שבבעלות הנתבעת 1 בבית המשותף שברחוב הגילה 13 נתניה הידוע כגוש 8253 חלקה 227 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").
2. הבית מורכב ממבנה אחד בו 16 קומות ו- 31 דירות.
3. התובעים הם בעלים של דירה בקומה ה- 10 של הבית הידועה כחלקת משנה 19.
4. הנתבעת 1 (להלן: "שרה") היא בעלים של דירה בקומה ה- 9 של הבית הידועה כחלקת משנה 17. הנתבעת 2 היא נציגות הבית המשותף (להלן: "הנציגות" או "נציגות הבית").
5. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: שרה בנתה תקרה למרפסת דירתה, על אף העובדה שבהתאם למסמכי רישום הבית המשותף, המרפסת הצמודה לדירתה, אינה מקורה; התקרה נתמכת ברצפת דירת התובעים ובקיר דירתה, ובכך שרה מסיגה גבול לשטחם של התובעים; התקרה עשויה מחומר דליק, וקיים חשש ממשי לשריפה; בפתחי האוויר הקיימים בתקרה מתנקז לכלוך רב, צואה של יונים וציפורים וכן פגרי יונים. הדבר גורם לזיהום אוויר, ריח רע ולמפגע תברואתי המסכן את בריאותם של התובעים; תקרת המרפסת נבנתה ללא היתר כדון, תוך שימוש בחשמל באופן פיראטי הגורם לקצרים חשמליים בימי הגשמים, והמסכן את חייהם של התובעים; התקרה אינה יציבה, ומאחר שהבית ממוקם בקו ראשון מול הים יש חשש ממשי שהתקרה תתנתק ממקומה ותגרום לנזק לדיירי הבית ולצדדים שלישיים; בניית התקרה פוגעת בחזית האחידה של הבית, ומורידה את ערכו; התקרה נבנתה בלא שהתקבלה הסכמת האסיפה הכללית והסכמת התובעים כנדרש בהתאם להוראות סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") (להלן: "התקנון המצוי"); בניית התקרה מנוגדת להוראות חוק עזר נתניה ושמירת הסדר והניקיון התשמ"ג - 1982 (להלן: "חוק העזר העירוני") המחייב בעל דירה בבית לשמור על מראה נאה לחזית הבית; נציגות הבית אינה ממלאת אחר תפקידה, ואינה פועלת להסרת התקרה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס: 7/163/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. טענות ההגנה של שרה יפורטו להלן בתמצית: לדירתה של שרה מרפסת רחבת ידיים אשר היציאה ממנה היא מסלון הדירה. על מנת להצל מהשמש התקינה שרה סוכך העשוי מחומרים קלים אשר אינם טעונים היתר; שרה מכחישה כל טענה בדבר בניית תקרה כלשהי או פגיעה בחזית הבית וטענות התובעים בהקשר זה משוללות יסוד; העובדה כי המרפסת הצמודה לדירת שרה מוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף מרפסת לא מקורה, אינה מונעת את התקנת הסוכך; אין בהתקנת הסוכך משום הסגת גבול לשטחם של התובעים; הסוכך הינו בתחום שטח דירת שרה, ואינו נתמך בדירת התובעים כי אם בקיר החיצוני של הבית הנכלל ברכוש המשותף של הבית; מרבית בעלי הדירות בבית התקינו הצללות הנתמכות בקירותיו החיצוניים של הבית; טענות התובעים לקיומו של חשש בשל התקנת הסוכך, חסרות בסיס; טענות התובעים בגין לכלוך וריח רע מוטעות ושקריות; חיבור החשמל במרפסת דירתה של שרה נעשה באמצעות חשמלאי מוסמך ועל פי הנדרש; הסוכך יציב, ואין כל חשש לפגיעה במי מדיירי הבית או בצדדים שלישיים; התקנת הסוכך אינה מנוגדת לחוק העזר העירוני; התקנת הסוכך מהווה שימוש סביר ואינה פוגעת בתובעים ואף לא בחזית הבית; לתובעים לא נגרם כל נזק בגין התקנת הסוכך; התביעה הינה קטרונית, וכל מטרתה לפגוע בשמה הטוב של שרה ולהזיק לה.

7. מטעם נציגות הבית לא הוגש כתב הגנה.

8. התובעים ושרה הגישו ראיותיהם, וכן נשמעו עדיהם. בנוסף, נערך על ידי ביום 19.1.2022 ביקור במקום בנוכחות התובעים, שרה ובאי כוחם. להלן רשמי מהביקור:

א. היציאה למרפסת דירת שרה היא דרך סלון דירתה.

ב. מרפסת דירת שרה פונה לחזית הבית לכיוון רחוב הגילה.

ג. מרפסת דירת שרה מקורה.

ד. קונסטרוקציית הקירוי מורכבת מפסי אלומיניום ובד והיא סוגרת את המרפסת מכל עבריה למעט החלק הפונה לחזית הבית.

9. סיכומי הצדדים הוגשו, ועתה יש להכריע בתביעה.

דיון והכרעה

10. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה כנגד שרה, ולדחותה כנגד הנציגות. נימוקי יפורטו להלן:

התביעה כנגד שרה

11. טענות התובעים כי תקרת מרפסת דירת שרה נבנתה ללא היתר כדין ובניגוד לחוק העזר העירוני נטועות בדיני התכנון והבנייה וחוקי העזר העירוניים, ואינה בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, ומשכך מצאתי לדחותה.

12. לא הובאה חוות דעת או כל ראיה אחרת על מנת לתמוך בטענות התובעים הבאות: תקרת מרפסת דירת שרה נבנתה באופן לקוי ומסוכן; בפתחי האוויר שבתקרה מתנקז לכלוך רב הגורם לזיהום אוויר ומפגע תברואתי; בניית התקרה גרמה לירידת ערך דירת התובעים. טענות אלו אף נזנחו בסיכומי התובעים. משכך, מצאתי לדחות. עתה אדרש לשאר הטענות:

המסגרת הנורמטיבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס: 7/163/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. המחוקק הקנה לאסיפה הכללית בבית סמכות להחליט על השימוש שייעשה ברכוש המשותף (ראו ע"א 93/84, קדמי נ' יערי, פ"ד מ(1), 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו, ע"א 549/73, אנטוני נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645, ע"א 708/72, פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח (2), 817).

14. על מבחן הסבירות נאמר בספרו של נרקיס, הבית המשותף, מהדורה רביעית, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 152: "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר לפי תנאי הזמן והמקום".

15. ראו גם 302/63, רייס נ' לותר קופף ואח', פ"ד יח(3), 309, 315: "המבחן הוא אפוא מבחן הסבירות מנקודת ראותם הכפולה של אדם ושכנו. הסבירות נבחנת לא רק מנקודת ההשקפה של נוחיות הנתבע אלא היא חייבת לקחת בחשבון באותה מידה את האינטרס של המחזיקים השכנים. לא די לשאול: האם עושה הנתבע שימוש ברכושו בדרך שיכולה להיות סבירה אלמלא היה לו שכן? השאלה היא האם הוא משתמש בו באופן סביר בשים לב לעובדה שיש לו שכן".

16. ואולם, כל שינוי או תיקון שנעשה על ידי בעל דירה בדירתו שיש בו משום פגיעה ברכוש המשותף מחייב את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית, וכל שינוי או תיקון שיש בו משום פגיעה בדירה אחרת מחייב את הסכמת בעל הדירה האחרת - ראו סעיף 2 לתקנון המצוי, החל בענייננו, בהעדר קביעה אחרת בתקנון המוסכם החל על הבית:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו".

17. בע"א 515/65, רבובסקי נ' גלקסברג (נבו), 20.5.66, עמד כב' השופט ברנזון על משמעות המונח "פגיעה" המופיעה בסעיף 2 לעיל:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם".

18. בע"א 395/74, לוי נ' סמואל, פ"ד כט(2), 39, נקבע:

"כאן עלי לתקן טעות שנפלה כנראה בהיסח הדעת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הוא אמר כי הפגיעה שמדובר בה בסעיף הנדון צריכה להיות בשיעור כזה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס: 7/163/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהיא עשויה לסכן את הקיום או לשנות את ערך הבית או הדירה, ולא היא. קריאה נכונה של הסעיף הנדון מראה שפגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף אסור שתבוא עקב שינויים או תיקונים הנעשים בדירה אחת... אמרנו שאין נפקא מינה אם הפגיעה קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא... המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דווקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דין בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם.

19. הנה כי כן, התקנון המצוי אוסר על בעל דירה לעשות בדירתו שינויים הגורמים ל"פגיעה" ברכוש המשותף או בדירה אחרת. המונח "פגיעה" התפרש בפסיקה באופן רחב, ולא כפגיעה פיזית דווקא.

20. נקודת האיזון בין השיקולים השונים לצורך קביעה האם שינוי בדירה בבית משותף עולה כדי פגיעה ברכוש המשותף או בדירה אחרת בבית המשותף, תיקבע בכל מקרה ומקרה ועל פי נסיבותיו. יפים בהקשר זה קביעותיה של כב' המפקחת (כתוארה אז) יעל ענתבי שרון: "אין דינה של בניה במרפסת של אחת הדירות בבניין ישן שבו החזית אינה מטופחת, מרפסות רבות סגורות וצינורות לא מעטים מוצאים את דרכם על פני הקיר החיצוני, כדין בניה בבית חדש שחזיתו נקיה מבניות, תוספות וצינורות. מובן, כי בעוד בניה בבניין הראשון עשויה להיבלע במראהו החיצוני הבלתי אחיד של הבית המשותף, בניה בבניין השני עשויה להזיק למראהו באופן מובהק" (תביעה 1/175/2016 שבט נ' קלפר, פסקה 28 (נבו, 17.7.2017)).

מן הכלל אל הפרט

פגיעה ברכוש המשותף בהתאם לסעיף 2 (א) לתקנון המצוי האמנם?

21. בעת ביקורי במקום הבחנתי בחזית הבית במרפסות דירות הבית שבחלקן הותקנו סוככים. כן הבחנתי בקונסטרוקציית הקירוי שבמרפסת דירת שרה. ואולם, בעוד שביתר המרפסות הסוככים נפרשים ונמתחים כשמשיה כד שהמרפסות נותרות פתוחות, הרי שמרפסת דירתה של שרה סגורה מכל עבריה למעט החלק הפונה לחזית הבית, וקונסטרוקציית הקירוי נראית בולטת ושונה משאר המרפסות. התרשמתי כי קירוי מרפסת דירת שרה באופן האמור מהווה פגיעה בחזותו החיצונית והאחידה של הבית.

פגיעה בדירה האחרת בהתאם לסעיף 2 (ב) לתקנון המצוי האמנם?

22. בביקורי הבחנתי כי מרפסת דירת התובעים פונה לחזית הבית לכיוון רחוב גילה ומצויה מעל מרפסת דירת שרה.

23. הבחנתי כי בד הקירוי המקרה את מרפסת דירת שרה חורג אל מעבר גובה תקרת מרפסת זו, ומגיע עד לגובה רצפת מרפסת דירת התובעים. כך, שכל היוצא למרפסת דירת התובעים נתקל בבד הקירוי המשתרע לנגד עיניו.

24. אני סבורה כי יש בכך פגיעה אסתטית של ממש במרפסת דירת התובעים (כבר למדנו כי אין הכרח בפגיעה פיזית ודי בפגיעה אסתטית), ובנסיבות אלה מוצאת אני כי יש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס: 7/163/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בקירוי מרפסת דירת שרה משום פגיעה בדירת התובעים, כמשמעותה בסעיף 2 (ב) לתקנון המצוי.

25. משמצאתי כי התקנת הקירוי במרפסת דירת שרה מהווה פגיעה בהתאם לסעיפים 2(א) ו- 2 (ב) לתקנון המצוי אזי נדרשת הסכמת האסיפה הכללית והסכמת בעל הדירה שמעל דירת שרה להתקנתו. דהיינו, נדרשת הסכמת התובעים. אין חולק כי הסכמה זו לא ניתנה, ודי בכך לקבל את התביעה.

26. למעלה מן הדרוש, מצאתי להוסיף כי גם לא הוכח כי ניתנה הסכמת האסיפה הכללית להתקנת הקירוי, כפי שיפורט להלן:

האם קיימת הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית להתקנת הקירוי שבמרפסת דירת שרה:

27. לא נטען, וממילא לא הוכח כי ניתנה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית עוד קודם להתקנת הקירוי.

28. במהלך ניהול ההליך טענה שרה כי ניתנה הסכמת 21 מתוך 31 בעלי דירות בבית להתקנת סוככים בבית מחומרים קלים ובכלל זה ניתנה הסכמתם להותרת הקירוי שבמרפסת דירתה על כנו. ההסכמה בצירוף חתימותיהם של בעלי הדירות הידועות כחלקות משנה 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 ו- 30 צורפו כנספחים 12 ו- 14 לתצהירם של התובעים.

29. בהתאם לסעיף 14 לתקנון המצוי, החל בענייננו, הזכות להצביע נתונה לבעל דירה בעצמו או על ידי מיופה כוחו. בחקירתו הנגדית אישר חבר הנציגות, מר שטרן, כי החתימות שהופיעו לצד הדירות הידועות כחלקות משנה 3, 7, 11, 21, 25 ו- 27 הם של שוכרי הדירות וכי אין בידיהם ייפוי כוח מטעם בעלי הדירות המסמיך אותם להסכים בשמם להתקנת הסוככים (פרוטוקול מיום 18.4.2021, עמ' 13, שורות 7-20). משכך, אין לראות בבעלי דירות אלה כמי שנתנו הסכמתם.

30. התובעים העידו כי חתימתם של יתר בעלי הדירות שנתנו הסכמתם, הושגה במרמה עת הוצג להם מצג שווא לפיו חבר הנציגות מר שטרן ושרה יפעלו לקירוי כל מרפסות דירות הבית. כראיה לכך, צירפו התובעים לתצהירם מסמך מיום 3.11.21 בו נכתב כדלקמן: **"... החתימה שלנו הייתה תוצר של הטעיה/טעות מטעם הגב' אברמוביץ שרה ומר שטרן מנחם מאחר והם הסבירו כי הצורך בחתימה שלנו הינו לסגירת מרפסות... "** למסמך זה צורפו תצהירים מטעם בעלי דירות 5, 28, 31, 20, 6, 23 בו הם חוזרים בהם מהסכמתם בשל הטעיה הנטענת (ראו נספחים 10 ו- 11 לתצהירי התובעים).

31. אף אחד מהצדדים לא זימן את בעלי הדירות כדי לתמוך בגרסתו. משכך, לא מצאתי לקבל את גרסת מי מהצדדים. פועל יוצא הוא שלא שוכנעתי כי ניתנה הסכמת האסיפה הכללית להותרת קירוי מרפסת דירת שרה על כנו.

32. זאת ועוד, עיון בהסכמת בעלי הדירות עליה נסמכת שרה (נספח 14 לתצהירי התובעים) מלמד כי ניתנה, לכל היותר, הסכמה על "הקמת סוכך מחומרים קלים". ספק בעיני אם קירוי מרפסת דירת שרה עונה על הגדרה זו בשים לב לחומרים מהם היא עשויה ובשים לב לעובדה שהיא סגורה משני צדיה.

33. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לקבל את התביעה כנגד שרה.

התביעה כנגד הנציגות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק מס: 7/163/2020

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. משמצאתי כי התקנת הקירוי במרפסת דירת שרה מהווה פגיעה בדירת התובעים, כמפורט לעיל, ומאחר שבין התובעים לשרה הייתה מחלוקת בשאלה אם ניתנה הסכמת האסיפה הכללית להקמת הקירוי במרפסת דירתה של שרה, לא מצאתי לקבל את טענת התובעים כי נציגות הבית לא מילאה אחר תפקידה עת לא פעלה להסרת הקירוי. פועל יוצא מהאמור הוא שאני מוצאת לדחות את בקשת התובעים בסיכומיהם ליתן כנגד הנציגות פסק דין בהעדר הגנה המחייב אותה להסיר את הקירוי, ומורה על דחיית התביעה כנגדה. מאחר שנציגות הבית לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה בהליך, לא מצאתי לפסוק הוצאות לטובתה.

35. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מורה לשרה להסיר על חשבונה בתוך 30 ימים מהיום, את קונסטרוקציית הקירוי שהקימה במרפסת דירתה, ולהשיב את המצב לקדמותו ובהתאם לתשריט רישום הבית המשותף.

36. כן אני מורה לשרה לשלם לתובעת את הוצאות ההליך סך של 5,000 ₪ הכוללות שכר טרחת עורך דין, בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום כא' בשבט, התשפ"ב, 23 בינואר, 2022. עותק יומצא.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין

נתניה